

1515054-58.2022.8.26.0228
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Extorsão mediante restrição da liberdade da vítima
Magistrado: Fernando Augusto Andrade Conceição
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 14ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 13/09/2022
... Data de Registro: 08/07/2020)

Roubo qualificado - Palavra das vítimas - Reconhecimentos na delegacia confirmados em juízo - Negativa do réu isolada nos autos - Condenação mantida; Roubo qualificado - Crime cometido antes da edição da Lei nº 13.654/2018, na vigência da redação anterior do art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal - Emprego de arma de fogo - Falta de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
14ª Vara Criminal
Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1515054-58.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1515054-58.2022.8.26.0228
Classe - Assunto:
Inquérito Policial - Extorsão mediante restrição da liberdade da vítima (COVID-19)
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2176142/2022 - 33º D.P. PIRITUBA, 25844418 - 33º D.P. PIRITUBA, 2176142 - 33º D.P. PIRITUBA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
VITOR DIOGO DE SOUZA e outro
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernando Augusto Andrade Conceição

Vistos.

Jefferson da Silva e Vítor Diogo de Souza, qualificados nos autos nas fls. 32 e 50, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e

V e parágrafo 2º-A, inciso I, e artigo 158, parágrafos 1º e 3º, ambos 2 vezes, e artigo 307, caput, c.c. artigo 69, caput, todos do Código Penal (Jefferson) e artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e V e parágrafo 2º-A, inciso I, e artigo 158, parágrafos 1º e 3º, do Código Penal, ambos 2 vezes, e artigo 309, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, c.c. artigo 69, caput, do Código Penal, porque no dia 29/junho/2022, por volta das 20h08, na Rua João Almeida Sampaio, altura do nº 206, Chácara São João, nesta cidade, agindo em concurso previamente ajustados e com identidade de designios, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, bem como restrição das liberdades das vítimas, teriam subtraído, para ambos, o automóvel Fiat/Toro, placas GAJ2D36, o celular e a aliança da vítima Clebson Elias da Silva, e o relógio de pulso, carteira, celular e uma aliança de ouro pertencentes a Alex Vieira Lopes; consta ainda que, nas mesmas circunstâncias supra, os indiciados, agindo em concurso, previamente ajustados e com identidade de designios, mediante violência e grave ameaça exercida por meio de arma de fogo, bem como restrição de suas liberdades, teriam constrangido as mesmas vítimas, com o intuito de obter para eles indevida vantagem econômica, a fornecerem suas senhas bancárias a fim de se apropriarem de valores; consta, ainda, que, no mesmo dia e hora, na Avenida Doutor Felipe Pinel, altura do nº 2.859, Pirituba, nesta Capital, o indiciado Victor Diogo, dirigiu o veículo automotor Fiat/Toro, placas GAJ2D36, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação, gerando perigo de dano; consta, por fim, que, no mesmo dia, hora e local acima indicados, nesta Capital, o indiciado Jefferson, teria se atribuído falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

Consta da denúncia que, na noite dos fatos, os indiciados, armados, abordaram as vítimas em via pública e, mediante agressões físicas e ameaças, obrigaram-nas a entrar no citado Fiat/Toro, pertencente a Clebson; ato contínuo, o indiciado Vitor, sem habitação legal para tanto, assumiu a direção do automóvel e Jefferson ficou no banco traseiro com as vítimas, restringindo a liberdade destas; realizado o arrebatamento, os indiciados passaram a circular com os ofendidos no referido veículo e, mediante ameaças de morte com referida arma de fogo, subtraíram celulares, alianças, relógio e carteira das vítimas; durante o trajeto, os indiciados exigiram as senhas bancárias dos ofendidos para realizar transferências de valores nelas depositados, para tanto apontando-lhes a arma de fogo e ameaçando-os de morte, bem como agredindo-os com golpes no rosto e coronhadas na cabeça, causando-lhes lesões; após cerca de uma hora mantendo as vítimas sob seus jugos no interior do veículo, os indiciados passaram perto de uma viatura da polícia militar que lhes deu ordem de parada; o indiciado Vitor, então, apoiado pelos comparsas, apesar de inabilitado a conduzir veículos, desobedeceu a ordem de parada e iniciou fuga em alta velocidade, causando perigo para a segurança do trânsito, sendo perseguido pela guarnição policial, até que colidiu seu veículo com o VW/Polo, placas DQI0287; com a colisão, o indiciado Vitor foi detido, tendo o indiciado Jefferson se evadido a pé para uma região de mata nas imediações, sendo encontrado após buscas policiais nos arredores; indagado, o indiciado Vitor admitiu informalmente o roubo, e, revistado, foi achado, na sua cintura, um revólver calibre 38" municiado, uma chave mixa, bem como o relógio e a aliança da vítima Alex; o indiciado Jefferson, por sua vez, detido, identificou-se falsamente como "Anderson da Silva", versão mantida por ele no Distrito Policial, onde foi descoberta sua real identidade, sendo pessoa que conta com extensa folha de antecedentes criminais e dois mandados de prisão expedidos em seu desfavor. A denúncia (fls. 129/132) veio acompanhada do inquérito policial (fls. 01/125) e foi recebida em 07/julho/2022 (fls. 134/136).

Regularmente citados/notificados, abriu-se prazo para respostas à acusação. Durante a instrução criminal foram ouvidas as vítimas e testemunhas (áudio - audiência virtual sistema Teams) e os réus interrogados ao final (áudio - audiência virtual sistema Teams).

Nas Alegações Finais, o Ministério Público pugnou pela condenação de ambos os réus nos exatos termos da denúncia; em pedido subsidiário, requereu a fixação das penas acima do mínimo legal, abatendo-se minimamente a confissão de Jefferson, devendo haver o cúmulo material das penas; a Defesa dos réus Vítor Diogo e Jefferson da

Silva, pediu a absolvição de Vítor Diogo por falta de provas; já em relação a Jefferson, requereu sua absolvição do crime de extorsão; no que diz respeito a falsa identidade e direção perigosa, ambos os crimes não foram comprovados em juízo, devendo haver a absolvição; por fim, requereu a fixação da pena de ambos no mínimo legal, aplicação da majoração das penas por uma só das qualificadoras do roubo, continuidade delitiva etc.

É o relatório.

Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do crime restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/09), auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), auto de exibição e apreensão (fls. 30/31) e pela prova oral colhida.

No tocante à autoria, ao término da instrução, não há dúvida de que os acusados estão envolvidos nos fatos descritos na denúncia.

Ao ser interrogado em juízo, Jefferson da Silva, 39 anos, confirmou ter praticado o delito de roubo na companhia de outro comparsa, não de Vítor; o verdadeiro parceiro se chamava Cleisson; era o interrogando que estava armado, enquanto Cleisson era o piloto (áudio sistema SAJ).

O réu Vítor Diogo de Souza, 27 anos, negou sua participação no crime; não conhece o corréu; foi abordado próximo ao Terminal de Pirituba; tem problema com a PM de SP desde 2018; não soube justificar o motivo das vítimas o terem reconhecido em juízo (áudio sistema SAJ).

Vejamos o que a vítima e testemunhas disseram.

A vítima Alex Vieira Lopes disse que estava estacionado junto com um amigo; eles chegaram e os abordaram, já com arma de fogo; foi agredido e colocado pra dentro do carro (tomou coronhada, socos etc, apanhou muito); dentro do automóvel, ficou rodando com a cabeça baixa, apanhando muito; eles queriam PIX; cada vez que dizia que não tinha, apanhava mais; como apanhou muito, estava sangrando muito, quase desfalecendo; foi ameaçado de morte constantemente; eles exigiam o número da senha pra fazer PIX; foram abordados pela polícia mais de uma hora e meia depois de ter sido abordado; viu uma arma ao menos com um deles; aliás, recebeu muitas coronhadas; reconheceu ambos através do Teams com certeza absoluta; o que ficou no banco de trás com o depoente era o Jefferson; o outro ficou dirigindo; (áudio sistema SAJ).

Reconhecimento pessoal em solo policial encontra-se na fl. 27.

O ofendido Clebson Elias da Silva disse que era o motorista naquela noite quando viu os dois descendo e abordando Alex; foram colocados no banco de trás; acha que os dois estavam armados; foram constantemente agredidos com coronhadas e ameaçados; ficaram rodando com eles dentro do carro mais de uma hora; reconheceu ambos através do Teams; Jefferson ficou no banco de trás junto com as vítimas enquanto que Vítor conduzia o carro (áudio sistema SAJ).

No que diz respeito a extorsão, na fase de IP, Clebson Elias disse: Passaram a exigir a senha dos bancos do declarante, querendo transferir quantias de dinheiro via PIX, sendo que, ante a vítima informar que não disporia de valores, passou a ser agredido ainda mais (fls. 18).

Reconhecimento pessoal na fase investigativa encontra-se na fl. 26.

O policial militar Giovanni Silvestre Alberto narrou que, quando estava de serviço, o COPOM informou sobre o veículo Toro Branco tomado de roubo por dois indivíduos; em diligência acabou localizando o referido carro; houve tentativa de fuga, instante em que houve um acidente, já que o Toro bateu em outro carro; após isso; quatro indivíduos desceram, sendo duas vítimas, ambas sangrando muito, além dos dois réus; um deles foi detido no local, sendo que o outro fugiu para o mato, sendo preso posteriormente; o resgate foi acionado para atendimento das vítimas que estavam muito machucadas devido as coronhadas; deteve o réu Vítor Diogo (áudio sistema SAJ).

A testemunha Uilton Pereira da Silva, também policial militar, soube do roubo através do rádio; quando chegou ao local do acidente, viu um deles já detido; acompanhou a prisão de Vítor; houve confissão informal do réu; as duas vítimas estavam machucadas e nervosas (áudio sistema SAJ).

Dessa forma, ao término da instrução, todas as provas apontam no sentido de que os réus estão envolvidos nos crimes em tela, tendo praticado os delitos juntamente com o comparsa falecido.

DO ROUBO

Não resta qualquer dúvida de que a qualificadora do uso de arma de fogo (inciso I) restou comprovada.

A palavra das vítimas, que afirmaram que foi utilizada arma de fogo na empreitada criminosa, se reveste de relevante valor probatório e consiste em elemento seguro para o convencimento condenatório.

Nesse sentido, em casos análogos:

Apelação. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Prova. Materialidade e autoria comprovadas. Causas de aumento bem caracterizadas. Arma de fogo. Apreensão. Desnecessidade. Palavra da vítima. Pena bem aplicada. Regime inicial fechado mantido. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 1522520-11.2019.8.26.0228; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/07/2020; Data de Registro: 08/07/2020)

Roubo qualificado - Palavra das vítimas - Reconhecimentos na delegacia confirmados em juízo - Negativa do réu isolada nos autos - Condenação mantida; Roubo qualificado - Crime cometido antes da edição da Lei nº 13.654/2018, na vigência da redação anterior do art. 157, §2º, inciso I, do Código Penal - Emprego de arma de fogo - Falta de apreensão e perícia - Irrelevância - Prova oral indicando a utilização do objeto - Qualificadora reconhecida - Precedentes; Roubo qualificado - Aumento da pena base - Réu primário - Crimes que não ultrapassaram a conduta esperada - Ação que atingiu patrimônio de duas vítimas - Crime único - Impossibilidade - Regime fechado - Cabimento - Recurso da Defesa improvido, com acolhimento parcial daquele apresentado pelo Ministério Público. (TJSP; Apelação Criminal 1502893-38.2017.8.26.0536; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarujá - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/07/2020; Data de Registro: 01/07/2020)

O ofendido narrou que, pelo menos um dos assaltantes, estava armado no momento dos fatos. Ademais, a arma foi apreendida (fl. 31).

Também não resta dúvida quanto a participação de dois indivíduos no crime (inciso II). A vítima narrou que foram dois roubadores, indicando, inclusive, a conduta de cada um deles, o que configura a majorante do concurso de agentes.

Aliás, as duas vítimas reconheceram ambos em juízo.

Por fim, a qualificadora prevista no inciso V, do parágrafo 2º, do artigo 157, também restou configurada.

No intuito de garantir o sucesso da empreitada, os réus mantiveram as vítimas dentro do veículo, permanecendo com ela por mais de 1 hora, tempo superior ao necessário para o assenhoreamento dos bens subtraídos.

Era perfeitamente possível que os denunciados subtraíssem o automóvel, celular e demais bens sem ter que também levar os ofendidos.

Ademais, a vítima somente livrou-se do assalto, pois houve perseguição e pronta abordagem pela polícia.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo triplamente circunstanciado tentado - Concurso de Agentes - Restrição da liberdade da vítima - Emprego de arma de fogo - Pleito defensivo colimando a absolvição - Impossibilidade - Firme reconhecimento da vítima em Juízo - Relatos dos policiais militares na fase investigativa que confirmam a versão sustentada pelo ofendido - Réu que confessou a prática delitiva em Juízo, ainda que não tenha confirmado o emprego de arma de fogo, seja por ele, seja por seus comparsas - Condenação que se impõe - Participação de menor importância não verificada - Papel desempenhado pelo réu de crucial importância para a execução criminosa - Dosimetria Penal - Confissão - Reconhecimento da confissão, ainda que

parcial, porque utilizada pela magistrada como elemento para reforçar a convicção acerca da autoria delitiva - Sem reflexos na dosimetria penal - Inteligência da Súmula 231 do STJ - Terceira fase da dosimetria Penal - Concurso de Agentes verificado - Vítima que disse ter sido abordada por ao menos dois roubadores armados, que anunciaram o assalto, enquanto o réu adentrou o caminhão do outro lado da porta - Réu que confessou a participação de comparsas, que estavam a bordo de um veículo Renault/Sandero, dando o suporte para a conduta delitiva - Restrição da liberdade da vítima que se deu por tempo juridicamente relevante, uma vez que não era necessário para consumação do crime a permanência do ofendido na cabine do caminhão, sob pena de esvaziamento da causa de aumento de pena tipificada - Emprego de arma de fogo - Desnecessidade de apreensão da arma - Vítima que relatou seguramente que os comparsas do réu empunhavam arma de fogo durante a conduta delitiva - Irrelevante quem empunhava a arma de fogo, por força do artigo 29 do Código Penal - Teoria Monista - Precedentes - Súmula 443 do STJ - Explorada cada causa de aumento de pena no caso concreto - Majoração das penas quanto ao crime de roubo na terceira etapa em 2/5 ante as causas de aumento quanto ao concurso de agentes e a restrição à liberdade da vítima - Elevação da pena em 2/3 ante a causa de aumento correspondente ao emprego de arma de fogo - É possível a concorrência de causas de aumento previstas na parte especial, sendo o disposto no artigo 68, p. único, do CP, mera faculdade do julgador - Afastamento apenas dos aumentos sucessivos - Mantida a diminuição de 1/3, em razão da tentativa, considerando o iter criminis percorrido - Malgrado a primariedade do réu, mantido o regime fechado para cumprimento de pena, considerando a gravidade em concreto do delito - Detração penal relegada para o Juízo das Execuções Criminais - Apelo PARCIALMENTE provido para redimensionar as penas impostas, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença, tal como o regime fechado. (TJSP; Apelação Criminal 1516618-77.2019.8.26.0228; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 16ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/05/2020; Data de Registro: 11/05/2020)

PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. Recurso defensivo pleiteando a fixação da basilar no mínimo legal, o aumento da fração de redução, na segunda fase pelo reconhecimento da menoridade relativa e da confissão espontânea, o afastamento da causa de aumento referente à restrição da liberdade das vítimas, bem como o abrandamento do regime prisional. Parcial cabimento. 1. Dosimetria das Penas. A) Imperiosa recondução da basilar ao mínimo legal. Acréscimo lastreado em "anotações na folha de antecedentes" e histórico de ato infracional. Este último não pode ser valorado em desfavor do réu, seja como Maus Antecedentes, seja de forma indireta com indicador de personalidade desvirtuada. A existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como Maus Antecedentes para fins de dosimetria da pena. Entendimento firmado, pelo C. STF, no RE 591054 SC, com repercussão geral reconhecida. Súmula nº 444, do C. STJ. Recondução da base ao mínimo. B) Embora reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a reprimenda permaneceu no menor patamar, em atenção à Súmula 231 do C. STJ. C) Impossibilidade de decote da causa de aumento da restrição da liberdade das vítimas. A manutenção dos ofendidos do roubo sob o poder dos agentes, quando já subjugados, configura a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, V, do CP, pouco importando se a restrição tenha curta duração. Basta que as vítimas sejam mantidas em poder dos agentes por tempo juridicamente relevante, ainda que breve o suficiente para assegurar o resultado exitoso do crime a que se propôs o agente, evitando imediata perseguição ou flagrante durante a prática do delito, interrompendo sua consumação, tal como ocorreu na espécie, conforme as declarações dos ofendidos. Inviável redução do índice de aumento referente ao reconhecimento das majorantes (concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas), eis que já aplicado na fração mínima de 1/3 (um terço). 2. Impossibilidade de alteração do regime determinado para início de expiação. A segregação no regime fechado é necessária para que a pena atinja suas finalidades básicas, notadamente a especial negativa. Princípios da necessidade e suficiência. Precedentes deste E. Tribunal. Entendimento consolidado pela C.

Câmara. Circunstâncias concretamente graves que determinaram, em respeito ao princípio da individualização da pena, imposição do regime mais rigoroso. Inteligência do artigo 33, §3º, do Código Penal. Situação que tornou inaplicável, no caso, o disposto no artigo 387, §2º, do CPP, porque irrelevante, para aquele objetivo, quantum imposto e, por consequência, eventual tempo de prisão provisória. Parcial provimento. (TJSP; Apelação Criminal 0018471-27.2018.8.26.0554; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santo André - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/05/2020; Data de Registro: 06/05/2020)

Ainda, sobre o assunto, ensina Júlio Fabbrini Mirabete: "Para que se configure a qualificadora prevista no art. 157, § 2º, V, é necessário que a privação da liberdade da vítima ocorra por tempo juridicamente relevante. Não se exige, porém, que ela se prolongue por horas." (Código Penal Interpretado, Atlas, 2011, pg. 1052).

Dessa forma, entendo que os acusados praticaram roubo triplamente qualificado consumado, devendo sua pena ser fixada de acordo com os parâmetros abaixo.

No que diz respeito a consumação, colaciono a Súmula 582, STJ que colocou uma pá de cal nesta discussão: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

DA EXTORSÃO

Com relação a este crime também não resta dúvida que os réus o praticaram.

Os ofendidos relataram que, mediante violência - foram agredidos diversas vezes -, e obrigados a fornecer a senha de seu cartão aos assaltantes.

Frise-se que, por importante, não há dúvida alguma de que o delito se consumou, isso porque, por se tratar de delito formal, para sua configuração basta o constrangimento da vítima, sendo desnecessário o recebimento de vantagem indevida. Colaciono a Súmula 96, do STJ: O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida.

Também não há dúvida alguma que as qualificadoras tenham se configurado, por esta razão igualmente por este delito na forma qualificada, devem ser condenados.

Assim, conclui-se que a pretensão punitiva deduzida em Juízo procede integralmente. A materialidade e a autoria estão comprovadas.

Em que pese o esforço das Defesas, há que se concluir que a autoria delituosa é certa e repousa sobre os acusados. É o quanto basta à condenação.

Note-se que, não existe qualquer indício, informação ou razão séria que possa levar este Magistrado a crer que as vítimas tenham falseado a verdade, imputando aos réus, falsamente, os crimes.

No mais, não há que desmerecer os depoimentos dos policiais - ouvidos como testemunhas - tão só pelo fato de serem eles integrantes da Polícia.

Tal significaria preconceito odioso e inaceitável, caracterizando mesmo clara discriminação profissional que não tem qualquer respaldo jurídico.

Como se sabe, inquestionável a validade dos depoimentos prestados por policiais. Consoante a legislação vigente, os policiais, civis ou militares, como toda e qualquer pessoa, podem servir como testemunha (CPP, art. 202), mesmo porque, como cidadãos comuns, estão sujeitos ao compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho.

Nossos Tribunais, inclusive, têm decidido reiteradamente pela ampla validade dos aludidos depoimentos:

Roubo majorado - artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal - Absolvição por insuficiência de provas - Incabível - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Vítima apresentou versão coerente, procedendo com o seguro reconhecimento do réu. Testemunho dos policiais harmônico e uníssono. Não há indícios de que estes tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar o acusado. O réu foi detido em posse da res. Versão exculpatória do réu restou

isolada no conjunto probatório. Defesa não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação. Mantida a condenação. Pena corretamente fixada. Pena-base devidamente estabelecida em seu patamar mínimo legal. Qualificadora do concurso de agentes bem reconhecida ante a palavra da vítima. Regime semiaberto como modalidade inicial do cumprimento da pena. Mantido. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0034123-78.2017.8.26.0050; Relator (a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 26ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/07/2020; Data de Registro: 18/07/2020)

A Defesa procurou ver incongruências e incoerências na prova colhida. Entretanto, tais embargos não podem ser acolhidos, eis que as contradições e fragilidades apontadas na prova acusatória não passam de meras conjecturas sem qualquer relevância jurídica, incapazes de alterar a sorte do feito. No mais, não há como reconhecer a ocorrência de crime único ou crime continuado entre os crimes de roubo e extorsão, vez que inegavelmente duas condutas criminosas distintas foram praticadas, em evidente concurso material. Note-se que os acusados, após a consumação do roubo, ainda insatisfeitos, deliberaram pela realização de outra conduta penal, com desígnios autônomos plenamente distintos, o que caracteriza o concurso material. Em um primeiro momento os denunciados roubaram os bens dos ofendidos e, em um momento consumativo diverso, obrigaram-nos a fornecer a senha do cartão para obtenção da vantagem econômica. Tratam-se o roubo e a extorsão de diferentes condutas, inteiramente autônomas, com momentos consumativos distintos, cada uma delas tipificada de modo individualizado pela legislação penal, e os acusados incorreram em cada uma delas, como restou comprovado nos autos. Também descabida a pretensão de reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubo e o de extorsão, eis que, nesse caso, duas foram as ações perpetradas pelos acusados: subtrair e extorquir, condutas derivadas de desígnios autônomos, a justificar a aplicação da regra insculpida no artigo 69, do Código Penal.

Nossos Tribunais Superiores assim deliberam: “...Nos termos da jurisprudência desta Corte, conquanto os crimes de roubo e extorsão sejam do mesmo gênero, são de espécies distintas, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva, tornando despiciendo o exame dos requisitos objetivos e subjetivos necessários para a incidência do art. 71 do Código Penal...” (STJ HC 291.225/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 07/03/2018). Da falsa identidade

Quando de sua prisão, o réu Jefferson atribuiu-se falsa identidade, para obter vantagem em seu proveito a fim de ocultar seus antecedentes criminais. Nesse sentido, o depoimento do policial Giovani Silvestre, colhido na fase investigativa: lograram êxito em localizá-lo, sendo que este se identificou como 'ANDERSON DA SILVA' (fls. 13).

Tal delito se perfaz independentemente da obtenção da vantagem ou da produção de dano a terceiro, uma vez que se trata de delito formal; consuma-se com o ato de atribuir-se ou atribuir a outrem falsa identidade.

Dessa forma, a falsa atribuição de identidade com o fim de ocultar passado criminoso se enquadra no tipo penal em apreço.

Da direção sem habilitação

No que diz respeito ao delito previsto no artigo 309, da Lei nº. 9.503/97 - Direção sem Habilitação, encerrada a fase probatória, não há prova nos autos indicando sua realização.

As testemunhas ouvidas nada disseram sobre esse delito, razão pela qual deverá o réu ser absolvido por esse crime.

Desta forma, conclui-se que os acusados realizaram condutas antijurídicas, subsumíveis em tipos penais e, ante suas culpabilidades, impõem-se a condenação e a pena que passo a dosar, eis que em seus benefícios não militam quaisquer justificativas ou dirimentes.

DOSIMETRIA

Prevê o art. 68 do Código Penal que a pena base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste código (circunstâncias judiciais); em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes (art.65) e agravantes (arts. 61 e 62); por último, as causas de diminuição e de aumento, entendidas estas últimas como sendo os fatores de acréscimo ou redução da pena, assinalados em quantidades fixas (dobro, metade etc) ou em limites (um a dois terços etc), previstos na parte geral ou especial do Código Penal (cf. Código Penal Comentado, Celso Delmanto, 4ª edição, Renovar, p.120).

Já o art. 59 dispõe que o Juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime: as penas aplicáveis dentre as cominadas; a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos; o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.

Réu Jefferson

Do roubo

O réu possui antecedentes (fls. 66/67 - processo 0002787-84.2004) e é reincidente (fl. 65 - processo 1516969-16.2020).

Dessa forma, e atento a extrema crueldade (vítimas foram espancadas com socos, coronhadas na cabeça por mais de uma hora, havendo prova nos autos que saíram bem machucadas das agressões, conforme laudos de fls. 139 e 141) praticada contra as vítimas e aos maus antecedentes, fixo a pena base 1/3 (um terço) acima do mínimo legal chegando a pena de 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais pagamento de 13 (treze) dias multa.

Na segunda fase, efetuo a compensação entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão e mantenho a pena no patamar anterior encontrado.

Por conta da causa especial do aumento de pena (utilização de arma de fogo), acrescenta-se o aumento de 2/3 (dois terços), chegando a pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais pagamento de 21 (vinte e um) dias multa.

Informo que o crime também foi qualificado pelo concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas, mas deixo de aplicar as causas de aumento referidas, por força no disposto no artigo 68, § único do Código Penal, que esclarece que no concurso de causa de aumento previstas na parte especial, o Juiz pode limitar-se a um só aumento, prevalecendo a causa que mais aumente.

Seguindo as diretrizes do artigo 70, do Código Penal (foram duas vítimas), elevo a pena anterior em 1/5 (um quinto) chegando a pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 25 (vinte e cinco) dias multa.

Da extorsão

Seguindo os mesmos parâmetros relativos a primeira fase da dosimetria da pena do crime de roubo, atento a extrema crueldade (vítimas foram espancadas com socos, coronhadas na cabeça por mais de uma hora, havendo prova nos autos que saíram bem machucadas das agressões, conforme laudos de fls. 139 e 141) praticada contra as vítimas e aos maus antecedentes, fixo a pena base 1/3 (um terço) acima do mínimo legal chegando a pena de 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais pagamento de 13 (treze) dias multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, elevo a pena anterior em 1/6 (um sexto) chegando a pena de 6 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais pagamento de 15 (quinze) dias.

Presente a qualificadora do § 1º, referente ao concurso de agentes e utilização de arma de fogo acima reconhecidas, aumento a pena em 1/3 (um terço) chegando a pena de 8 (oito) anos, 03 (três) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão, mais pagamento de 20 (vinte) dias multa.

Seguindo as diretrizes do artigo 70, do Código Penal (foram duas vítimas), elevo a pena anterior em 1/5 (um quinto) chegando a pena de 9 (nove) anos, 11 (onze) meses e 13 (treze) dias de reclusão, mais pagamento de 24 (vinte e quatro) dias multa.

Da falsa identidade

Seguindo os parâmetros acima, fixo a pena base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, chegando a pena de 11 (onze) dias multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, elevo a pena anterior em 1/6 (um sexto) chegando a pena de 12 (doze) dias multa.

Da soma das penas

Seguindo os parâmetros do artigo 69, do Código Penal, efetuo a soma das chegando a pena final de 20 (vinte) anos, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão, mais pagamento de 61 (sessenta e um) dias multa, a qual torno definitiva por ausência de outras modificadoras aplicáveis.

Réu Vitor

Do roubo

O réu possui antecedentes (fl. 71 - processo 0081852-42.2013) e é reincidente (fl. 70 - processo 0005838-19.2017 e fl. 71 - processo 1502842-73.2020).

Dessa forma, e atento a extrema crueldade praticada contra as vítimas

(covardevemente espancadas com socos, chutes e coronhadas na cabeça, conforme laudos de fls. 139 e 141), aliado aos maus antecedentes, fixo a pena base 1/3 (um terço) acima do mínimo legal chegando a pena de 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais pagamento de 13 (treze) dias multa.

Na segunda fase, presente a agravante da dupla reincidência, elevo a pena anterior em 1/5 (um sexto) chegando a pena de 6 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, mais pagamento de 15 (quinze) dias multa.

Por conta da causa especial do aumento de pena (utilização de arma de fogo), acrescenta-se o aumento de 2/3 (dois terços) chegando a pena de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 25 (vinte e cinco) dias multa.

Informo que o crime também foi qualificado pelo concurso de pessoas e restrição de liberdade das vítimas, mas deixo de aplicar as causas de aumento referidas, por força no disposto no artigo 68, § único do Código Penal, que esclarece que no concurso de causa de aumento previstas na parte especial, o Juiz pode limitar-se a um só aumento, prevalecendo a causa que mais aumente.

Seguindo as diretrizes do artigo 70, do Código Penal (foram duas vítimas), elevo a pena anterior em 1/5 (um quinto) chegando a pena de 12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito dias) de reclusão, mais pagamento de 30 (trinta) dias multa.

Da extorsão

Seguindo os parâmetros acima, observado os maus antecedentes, bem como a extrema agressividade despejada contra os ofendidos, que sofreram espancamento na cabeça, através de socos e coronhadas, conforme laudos de fls. 139 e 141, fixo a pena base 1/3 (um terço) acima do mínimo legal chegando a pena de 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais pagamento de 13 (treze) dias multa

Na segunda fase, presente a agravante da dupla reincidência, elevo a pena anterior em 1/5 (um quinto) chegando a pena de 6 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, mais pagamento de 15 (quinze) dias multa.

Presente a qualificadora do § 1º, referente ao concurso de agentes e utilização de arma de fogo acima reconhecidas, aumento a pena em 1/3 (um terço) chegando a pena de 8 (oito) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, mais pagamento de 20 (vinte) dias multa.

Seguindo as diretrizes do artigo 70, do Código Penal (foram duas vítimas), elevo a pena anterior em 1/5 (um quinto) chegando a pena de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, mais pagamento de 24 (vinte e quatro) dias multa.

Da soma das penas

Seguindo os parâmetros do artigo 69, do Código Penal, efetuo a soma das chegando a pena final de 23 (vinte e três) anos e 14 (catorze) dias de reclusão, mais pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias multa, a qual torno definitiva por ausência de outras modificadoras aplicáveis.

A pena deve ser cumprida inicialmente em regime fechado, porquanto, tratam-se de crimes praticados com emprego de arma de fogo, extrema violência contra dois ofendidos, o que evidencia maior periculosidade do agente e o seu desajuste para a vida em sociedade.

Por serem parcas as informações acerca da situação financeira dos réus, fixo o

valor do dia multa no seu mínimo legal, a ser atualizado pelo salário mínimo da data dos fatos até o momento do seu efetivo pagamento.
Decisão.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e o faço para CONDENAR os réus:

Jefferson da Silva, qualificado nos autos na fl. 32, a pena de 20 (vinte) anos, 07 (sete) meses e 13 (treze) dias de reclusão, mais pagamento de 61 (sessenta e um) dias multa, cujo cumprimento deve iniciar-se em regime inicial fechado, por infração ao artigo 157, parágrafo 2º, II e V e § 2º-A, I, artigo 158, parágrafos 1º e 3º, c.c. artigo 70, e artigo 307, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal;

Vítor Diogo de Souza, qualificado nos autos na fl. 32, a pena de 23 (vinte e três) anos e 14 (catorze) dias de reclusão, mais pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias multa, cujo cumprimento deve iniciar-se em regime inicial fechado, por infração ao artigo 157, parágrafo 2º, II e V e § 2º-A, I, artigo 158, parágrafos 1º e 3º, c.c. artigo 70, bem como artigo 69, todos do Código Penal; pelas mesmas razões acima, ABSOLVO o acusado Vítor Diogo de Souza da prática do crime previsto no artigo 309, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A espécie de delito praticado veda qualquer substituição ou favor legal aos condenados.

Deixo de determinar o lançamento do nome dos réus no Rol dos Culpados, ante a revogação do artigo 393, do Código de Processo Penal.

Tendo em vista que os acusados acompanharam toda a instrução processual encarcerados, bem como, uma vez que não houve qualquer inovação no processo que justifique a possibilidade de recorrerem em liberdade, estando presentes, nesse momento, os requisitos e pressupostos da prisão cautelar, ainda mais agora, diante da prolação do édito condenatório, determino que os réus não poderão apelar em liberdade.

Recomendem-se no cárcere onde se encontram custodiados.

Expeçam-se guias de recolhimento para início da execução.

Por fim, deixo de condenar os réus ao pagamento de custas processuais, por serem eles beneficiários da gratuidade judiciária, vez que representados pela Defensoria Pública.

P.I.C.

São Paulo, 13 de setembro de 2022.

Fernando Augusto Andrade Conceição

Juiz de Direito

(Documento assinado digitalmente, nos termos da Lei nº 11.419/06)

(Impressão à margem direita)